موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية المُوجزة

Encyclopédie abrégée — Vol. II, Partie II (168)

Fonds national juif (KKL)

Fonds national juif (Keren Kayemet) الصندوق القومي اليهودي

Le *Fonds national juif*, en hébreu *« Keren Kayemet »* (de son nom complet *Keren Kayemet le-Yisrael*, abrégé *KKL* en hébreu et *JNF* — *Jewish National Fund* — en anglais), est *l'une des plus anciennes institutions de l'Organisation sioniste mondiale* (*OSM*), et son *bras financier* chargé de l'*achat des terres en Palestine*. L'idée de sa création *remonte au Premier Congrès sioniste* tenu en *1897*, lorsque *le mathématicien juif rabbin lituanien Hermann Schapira* proposa la fondation d'un *fonds national juif* reposant sur le *don volontaire*, en vue de l'*achat des terres en Palestine*. Mais cette proposition *ne reçut aucun soutien* jusqu'au *Cinquième Congrès sioniste* tenu en *1901*, où il fut décidé — *avec l'appui de Herzl* — de créer le *Fonds national juif* pour qu'il soit *« fiducie du peuple juif »* (*wadîʿa li-l-shaʿb al-yahûdî*), *n'étant utilisé que pour l'achat ou la « rédemption » des terres en Palestine*, lesquelles devaient demeurer *« propriété du peuple juif à perpétuité »*, sans pouvoir être *ni vendues ni hypothéquées*.

Cette double clause — *fiducie inaliénable* du *peuple juif* et *propriété perpétuelle* de ce même *peuple juif* — est, du point de vue massirien, le *noyau juridique-théologique* de tout l'instrument. Elle articule en effet, dans une seule formule fiduciaire, deux propositions hétéro-

gènes : une *proposition juridique*, qui place les terres acquises hors du commerce ordinaire (interdiction de revente, interdiction d'hypothèque, interdiction de mutation au profit d'un non-membre du *« peuple juif »*) ; et une *proposition théologico-politique*, qui pose l'existence d'un *« peuple juif »* universel et perpétuel, doté d'une *personnalité juridique transhistorique* susceptible d'être *propriétaire* en titre des terres ainsi rachetées, et fondé à les détenir *« à perpétuité »*. C'est sur cette construction que reposera, par la suite, l'*interdiction structurelle de location ou d'emploi* à des *non-juifs* sur les terres du Fonds : si la terre est *fiducie* du *peuple juif*, alors elle ne saurait être ni travaillée par d'autres mains que les siennes, ni transmise à d'autres bénéficiaires que ses membres ; toute transaction qui contreviendrait à cette double règle reviendrait à *« dilapider la fiducie »*, c'est-à-dire à *trahir le peuple juif lui-même*. La clause de *main-d'œuvre exclusivement juive* et la clause d'*inaliénabilité raciale* ne sont donc pas des ajouts contingents au statut du Fonds : elles en sont les corollaires logiques.

Avec la promulgation de la *Déclaration Balfour* et la mise de la *Palestine* sous l'autorité du *Mandat britannique*, l'activité du *Fonds* s'élargit considérablement. En *1920*, le *Congrès sioniste de Londres* élabora un *plan global* pour *organiser et financer l'immigration et l'établissement juifs en Palestine* : il fut décidé d'instituer le *Keren HaYesod* (*« Fonds de fondation juif »*, *al-ṣundûq al-ta'sîsî al-yahûdî*) comme *instrument de financement des opérations d'établissement en Palestine*, le *Fonds national juif*, quant à lui, devant se consacrer exclusivement à l'*achat des terres* ; à cet effet, il lui fut alloué une *part de 20 %* (un cinquième) de la *recette du Keren HaYesod*. La même année, l'administration du *Mandat britannique* promulgua une *nouvelle réglementation* qui *facilita le transfert et le déplacement de la propriété foncière* en faveur de ceux qui en avaient les moyens financiers ; et à la suite de ces évolutions s'imposa la nécessité de *transférer le siège du Fonds à La Haye en 1907*, puis à *Cologne*, et enfin à *Jérusalem* en *1922*.

La propriété foncière du *Fonds* s'accrut dès lors de manière spectaculaire : elle passa de *13 175 dunums* en *1920* (c'est-à-dire *quatorze ans* après sa fondation) à *936 178 dunums* en *1939*, et atteignit *936 000 dunums* en *mai 1948*, soit environ *3,5 %* de la *superficie totale de la Palestine*, et *54 %* de la *totalité des terres détenues par l'agglomération coloniale juive en Palestine*, laquelle abritait *75 %* de ses *colonies* et *institutions installationistes*. Cette progression fulgurante — d'à peine plus de treize mille dunums au lendemain de la Première Guerre mondiale à près d'un million de dunums à la veille de la *Nakba* — est l'indicateur quantitatif le plus net de la *fonction réelle* du *Fonds* : non pas un instrument de *charité* ou de *bienfaisance agraire*, mais le *levier foncier* par lequel s'accomplit, sous protection de la puissance mandataire britannique et grâce à la facilitation juridique introduite par la nouvelle réglementation des transferts, l'*installation coloniale par substitution*.

Cela conduisit à la *conversion de nombreux propriétaires arabes en démunis et en salariés*, et entraîna par voie de conséquence une *aggravation de la détérioration des conditions économiques des paysans palestiniens* ; et ce d'autant plus que la *loi du Fonds* stipulait expressément l'*interdiction d'employer une main-d'œuvre non juive* sur ses terres. Cette *clause raciale* (*sharṭ ʿunṣurî*) était *nécessaire* à la *mise à vide* de la *Palestine* de ses *habitants autochtones*, et à la *réalisation des objectifs du colonialisme installationiste de remplacement* (*al-istiʿmâr al-istîṭânî al-iḥlâlî*) qui s'y déployait. Le mécanisme se laisse décrire comme suit : un paysan arabe, jusque-là propriétaire ou métayer d'une parcelle, se trouve dépossédé par achat (souvent au-dessus du marché, parfois auprès d'un grand propriétaire absentéiste résidant à Beyrouth, à Damas ou au Caire) ; il devrait, en bonne logique économique, retrouver un emploi de salarié agricole sur ces mêmes terres, désormais exploitées en colonies juives. Or, la *clause raciale* du *Fonds* lui en interdit l'accès : la terre dont il a été dépossédé ne peut plus l'employer. Il est donc, simultanément, *dépossédé* et *ex-*

clu de l'emploi. Telle est la double opération qui constitue le *colonialisme installationiste de remplacement*, et que la simple expropriation foncière, sans la clause de main-d'œuvre exclusive, ne suffirait pas à accomplir.

Et si le *Fonds national juif* a réussi à *créer des faits nouveaux sur la terre de Palestine* au soutien du *projet sioniste*, il n'a pas, pour autant, réussi *en fin de compte* à acquérir *plus de 3,5 %* de ses terres. La *« rédemption »* du reste des terres ne s'est faite que par *la force coercitive* et l'*occupation militaire*, soutenues par les *puissances coloniales et impérialistes*. Cette précision est, sous la plume massirienne, d'une importance théorique majeure : elle invalide le *récit héroïque* selon lequel l'État sioniste se serait fondé exclusivement par *achat légal* et *travail pacifique* de la terre. À la veille de *1948*, malgré un demi-siècle d'efforts, malgré la facilitation mandataire, malgré la mobilisation philanthropique mondiale, malgré les ventes par les grands propriétaires absentéistes, le *Fonds* n'avait pu accumuler que *3,5 %* de la *Palestine*. Tout le reste — et l'on parle ici de la quasi-totalité du *territoire* sur lequel s'établit l'État d'Israël en mai 1948 — n'a été acquis que par *conquête militaire*, *expulsion des habitants*, *destruction de villages*, et appropriation administrative ultérieure par les institutions de l'État sioniste naissant.

Après l'*établissement de l'État sioniste*, la *propriété de la plupart des terres* qui avaient été *vidées de leurs habitants et de leurs propriétaires arabes* fut *transférée au Fonds national juif*. De la sorte, celui-ci possédait, en *1950*, environ *1 257 717 dunums*, chiffre qui s'éleva à *2,5 millions de dunums* en *1990*, soit *13 %* de la *superficie totale de l'État*. Le passage des *4 %* de mai 1948 aux *13 %* de 1990 mesure, à lui seul, l'écart entre la *jibâya foncière* de l'avant-Nakba — modeste, lente, contrainte par les résistances paysannes et par les limites du marché foncier réel — et l'*appropriation post-Nakba*, qui n'est plus une opération de *marché* mais une *opération d'État*, fondée sur la *va-*

cance forcée des *villages détruits ou désertés* et sur le transfert administratif au *Fonds* des terres ainsi confisquées sous le couvert juridique de la législation sur les *biens des absents*.

En *1953*, la *Knesset israélienne* adopta la *Loi du Fonds national juif en Israël* (*qânûn al-ṣundûq al-qawmî 1953*), qui *autorisa l'enregistrement du Fonds en Israël comme société par actions* (*sharika musâhama*). En *1954*, la *nouvelle société israélienne par actions* reçut la *totalité des avoirs et des dettes* du *Fonds national juif*, lequel avait été enregistré en *Angleterre* en *1907*. Cette double opération — vote d'une loi par le parlement de l'*État sioniste* et création d'une *société par actions* de droit israélien — vise à résoudre une difficulté juridique structurelle : un *fonds* enregistré comme *charity* de droit anglais à *Londres* ne peut pas, en toute rigueur, devenir le bras foncier d'un *État souverain* distinct ; il faut donc transférer en droit interne ses *avoirs* et ses *dettes*, tout en conservant l'*enveloppe juridique* de l'*OSM* qui, elle, demeure formellement extérieure à l'État.

Et étant donné la *dépendance du Fonds à l'égard de l'Organisation sioniste mondiale*, il était nécessaire d'*organiser sa relation avec le gouvernement israélien*. Cela fut fait par une *convention signée en 1961*, qui stipulait que *« le Fonds poursuivra ses activités auprès des juifs tant en Israël qu'en diaspora, en qualité d'agence indépendante relevant de l'OSM, et ce dans les domaines de la collecte des fonds, de la « rédemption » de la terre, et des activités d'information et d'éducation sionistes et israéliennes »*. La formule est exemplaire de la *structure double* que l'auteur ne cesse de signaler : extérieurement, agence *indépendante* de l'OSM, opérant *auprès des juifs* du monde entier ; intérieurement, instrument articulé à l'État sioniste pour la *« rédemption » de la terre* et la propagande *« sioniste et israélienne »*. Le *Fonds* est donc, juridiquement parlant, l'*interface réversible* entre l'*Organisation sioniste mondiale* et l'*État sioniste* : à l'extérieur de l'État, il se présente comme bras de l'*OSM* et bénéficie à ce titre, dans

les pays de la diaspora, du statut d'*organisation philanthropique exonérée d'impôt* ; à l'intérieur de l'État, il se présente comme *société israélienne par actions* et bénéficie à ce titre des prérogatives publiques de l'État.

Le *Fonds* a conservé ses *conditions racistes* portant sur la *location des terres aux seuls juifs*, et il a conservé l'*interdiction d'employer une main-d'œuvre non juive (c'est-à-dire arabe)*, encore que cette dernière clause soit *continûment violée*, dans la mesure où la *main-d'œuvre arabe* est employée dans nombre de *colonies* et de *terres* détenues par le *Fonds*. Cette violation pratique de la clause raciale, qu'il faut soigneusement enregistrer, ne lève pas la clause elle-même : juridiquement, la règle demeure ; économiquement, l'employeur des terres du *Fonds* contourne la règle parce que, dans certaines régions, le différentiel salarial avec la *main-d'œuvre juive* ou la rareté de celle-ci rendent la règle économiquement intenable. Mais l'*asymétrie* demeure : si la clause venait à être strictement appliquée, la *main-d'œuvre arabe* serait évincée des terres du *Fonds* ; si elle est *seulement violée*, c'est en violation d'une règle qui pourrait, à tout moment, être réactivée par décision administrative ou judiciaire. Aucune symétrie réciproque n'existe : il n'existe aucune *règle* qui interdirait à un Arabe d'employer un Juif, parce que la propriété arabe a, précisément, été *« rédimée »*.

L'activité du *Fonds* s'est progressivement déplacée du seul *achat des terres* vers leur *aménagement*, la *construction des routes*, l'*aide aux colonies*, le *creusement des puits*, la *construction des barrages*, la *construction des canaux*, et le *boisement* ; il *coopère* également avec l'*institution militaire israélienne* dans la *construction des villages frontaliers du Naḥal* (les *unités frontalières militaro-agricoles* qui combinent service militaire et établissement de fermes-frontière dans les zones d'importance stratégique) et dans le *développement des régions présentant un intérêt sécuritaire et stratégique*. L'activité du

Fonds s'est concentrée tout particulièrement dans la *région de la Galilée*, où la *densité de population palestinienne* est *maximale*, en vue d'exécuter la *stratégie israélienne de judaïsation de la Galilée* (*tahwîd al-Jalîl*). Le *Fonds* a contribué à l'*installation de cent (100) colonies en Galilée* au cours de la *période 1949-1981*. Et après la *guerre de 1967*, le *Fonds* a procédé à l'*achat de superficies importantes* de *terres en Cisjordanie*, et ce par l'intermédiaire de la *Société Himanutah* (*sharikat Hîshûnâ*), qui lui est *affiliée*, et qui avait été *fondée à Londres en 1932* et *enregistrée à Ramallah en 1971*. Le *Fonds* participe au *plan sioniste de judaïsation de Jérusalem et de la Cisjordanie*.

Cette inflexion de l'activité — de l'*achat foncier* stricto sensu vers l'*aménagement*, le *boisement*, la *construction d'infrastructures*, la *collaboration militaire* et la *« rédemption »* en *Cisjordanie occupée* — mérite que l'on s'y arrête. Elle traduit, dans la durée, le passage du *Fonds* d'un *instrument purement foncier* à un *instrument quasi-étatique d'aménagement du territoire*, qui couvre l'ensemble du spectre de l'établissement colonial : de l'achat de la parcelle à la plantation forestière qui en efface la *mémoire arabe* (les forêts de pins du *Fonds* recouvrant, dans nombre de cas, les emplacements de villages palestiniens détruits), de la route d'accès aux fermes-frontière du *Naḥal* qui sécurisent militairement la zone d'établissement, du puits qui rend l'agriculture coloniale possible au canal qui dérive l'eau au profit des colonies. Le *Fonds* est ainsi devenu, sans changer formellement de statut, l'*opérateur foncier généralisé* du projet d'État sioniste, et son rôle dans la *judaïsation de la Galilée* en est l'illustration la plus saisissante : *cent* implantations en *trente-deux ans*, dans une région où la *densité palestinienne* est la plus forte de l'État, signifient une *opération d'encerclement* méthodique des localités arabes par un maillage d'*enclaves sionistes* (*jiyûb ṣahyûniyya*) destinées à *fragmenter* le tissu démographique arabe, à *contrôler* les axes routiers, à *préempter* les terrains stratégiques, et à *priver* les villages arabes de toute possibilité d'extension naturelle.

L'extension d'activité à la *Cisjordanie* après *1967* est, dans cette même perspective, particulièrement révélatrice. Officiellement, la *Cisjordanie* est, du point de vue du droit international, un *territoire occupé*, et la *Convention de Genève* y interdit l'établissement de *colonies* par la puissance occupante. Le *Fonds national juif*, agissant directement sous son nom propre, exposerait l'État sioniste à des contestations internationales évidentes. Le recours à une *société écran* — la *Société Himanutah*, fondée à *Londres* en *1932* et *enregistrée à Ramallah* en *1971* — permet, au moins juridiquement, de dissocier l'opération d'achat foncier en *Cisjordanie* de l'identité du *Fonds* proprement dit, tout en maintenant la propriété ultime des terres ainsi acquises sous le contrôle de l'*institution-mère*. La date d'enregistrement à *Ramallah* — *1971*, soit quatre ans après l'*occupation* de la Cisjordanie — n'est évidemment pas fortuite : elle indique que la filiale a été *réactivée* ou *relocalisée* précisément pour mener, sous couverture locale, l'opération de *« rédemption »* des terres dans la zone nouvellement occupée. La participation du *Fonds* au *plan de judaïsation de Jérusalem et de la Cisjordanie*, mentionnée dans le passage source, donne à cette opération sa *finalité explicite*.

Le *Fonds* est tenu pour une *institution financière de grande envergure* : le total de ses *avoirs* a été *estimé en 1980* à *plus de 358 millions de dollars*. Le *Fonds* détient de *nombreuses sociétés affiliées*, et possède en outre des *actions dans diverses sociétés* ; son *budget* a atteint, pour l'exercice *1990-1991*, le montant de *76 millions de dollars*. Le *Fonds* dispose d'une *filiale aux États-Unis*, enregistrée comme *société par actions exonérée d'impôt* (*sharika musâhama muʿfâ min al-ḍarâʾib*), laquelle opère en qualité de *bras du Fonds dans la collecte des fonds régionale*.

Ces deux derniers points — chiffre des *avoirs* et statut de la *filiale américaine* — appellent un commentaire. Le chiffre de *358 millions de dollars* en *1980*, ramené aux *76 millions de dollars* de *1990-1991*, ne

traduit pas, à proprement parler, une *contraction* du *Fonds* ; il distingue, comme il convient, entre *avoirs* (le *stock*, c'est-à-dire le patrimoine accumulé) et *budget* (le *flux*, c'est-à-dire les ressources mobilisées sur l'exercice). Mais il faut le rapporter à ce qui a été dit dans l'introduction sur la *jibâya* en général : le *budget* du *Fonds* dépend, pour une part substantielle, des *dons collectés* dans les diasporas occidentales, et notamment aux *États-Unis* ; or, comme on l'a vu, ces dons sont entrés, à partir des années 1980, dans une *phase de tarissement structurel*. La *filiale américaine du Fonds*, enregistrée comme *société par actions exonérée d'impôt*, constitue précisément l'*interface fiscale* par laquelle le *Fonds* bénéficie de la *déductibilité* des dons aux organisations exonérées : le donateur américain peut déduire son don de son revenu imposable, ce qui transforme, en termes économiques, une *partie* du don en subvention indirecte du *Trésor américain* au *Fonds national juif*. Cette *articulation fiscale* est, dans la pratique, l'un des principaux ressorts de la *jibâya* moderne : elle ajoute, à la *solidarité affective* et à la *culpabilisation*, un *incitatif fiscal* direct, sans lequel le volume effectif des dons s'effondrerait probablement.

Au regard de l'ensemble de l'entrée, on peut récapituler la place du *Fonds national juif* dans la doctrine massirienne de la *jibâya* et du *colonialisme installationiste* selon les axes suivants. *Premièrement* : le *Fonds* est, depuis 1901, le *bras foncier* de l'*OSM*, c'est-à-dire l'instrument par lequel les *dons* collectés dans les diasporas se convertissent en *terres acquises* en Palestine, puis en Israël, puis en Cisjordanie. *Deuxièmement* : son *statut juridique* repose sur la double clause de la *fiducie inaliénable* et de la *propriété perpétuelle du peuple juif*, dont la conséquence pratique est l'*interdiction d'employer une main-d'œuvre non juive* et l'*interdiction de location ou de vente à des non-juifs* ; cette *clause raciale* est *constitutive*, et non accidentelle, du dispositif. *Troisièmement* : la trajectoire *quantitative* des terres détenues — *13 175 dunums* en *1920*, *936 178 dunums* en *1939*, *936 000 dunums (3,5 %)* en *mai 1948*, *1 257 717 dunums* en *1950*, *2,5 millions de du-*

nums (13 %) en *1990* — démontre que la *« rédemption » par achat* n'a accompli, jusqu'en *1948*, qu'une *fraction marginale* de l'objectif sioniste, et que l'essentiel n'a été acquis que par *conquête militaire*, *expulsion des habitants* et *transfert administratif* des biens des absents. *Quatrièmement* : la *concentration de l'activité contemporaine* sur la *Galilée* (judaïsation, *cent colonies entre 1949 et 1981*) et sur la *Cisjordanie* (achats massifs après 1967 via la *Société Himanutah* de *Londres 1932 / Ramallah 1971*) confirme que le *Fonds* est aujourd'hui l'*opérateur foncier* de la *continuation* du *colonialisme installationiste de remplacement*, dans le périmètre élargi par les conquêtes militaires successives. *Cinquièmement* : sa *filiale américaine exonérée d'impôt*, qui agit comme *bras de collecte régional*, articule le dispositif foncier israélo-palestinien à la *fiscalité américaine* et fait du contribuable américain un *contributeur indirect* à la *« rédemption » des terres*, tandis que les *avoirs* du *Fonds* (*358 millions de dollars en 1980*) et son *budget* (*76 millions de dollars en 1990-1991*) attestent l'ampleur matérielle de l'instrument.

Il faut enfin souligner, pour clore l'entrée, ce qui distingue le *Fonds national juif* des autres instruments de la *jibâya* sioniste, et qui justifie qu'il fasse l'objet d'une entrée propre dans l'Encyclopédie. Le *Keren HaYesod*, que la prochaine entrée de l'ouvrage examinera, est l'*instrument financier général* de l'*Agence juive* pour les *opérations d'établissement* au sens large : immigration, absorption, éducation, santé, sécurité, achat d'armes ; le *United Jewish Appeal* et le *United Israel Appeal*, qui suivront, sont les *relais américains* de cette opération générale. Le *Fonds national juif*, lui, est le *seul* à être spécifiquement et exclusivement *foncier*, c'est-à-dire à porter, comme objet propre, la *terre* elle-même de la *Palestine* — son achat, sa « rédemption », sa détention perpétuelle au nom du « peuple juif ». Or, dans la doctrine du *colonialisme installationiste de remplacement*, la *terre* n'est pas un objet économique parmi d'autres ; elle est le *support matériel* sans lequel l'opération de *substitution* est impossible. Vider la *Palestine* de

ses *habitants autochtones* sans avoir, en contrepartie, l'instrument juridique qui *fixe perpétuellement* au *peuple juif* les terres ainsi vidées, ce serait s'exposer à un *retour* toujours possible, sous une forme ou sous une autre, des dépossédés. La *fiducie inaliénable* du *Fonds* est précisément le *verrou juridique* qui exclut ce retour : la terre, une fois *« rédimée »*, est *« propriété du peuple juif à perpétuité »*, et cette perpétuité est garantie par l'*interdiction de vente*, par l'*interdiction d'hypothèque*, par l'*interdiction de location à un non-juif*, et par l'*interdiction d'emploi d'une main-d'œuvre non juive*. C'est en ce sens, et en ce sens précis, que le *Fonds national juif* est l'*instrument-clef* du *colonialisme installationiste* sioniste, et qu'il mérite, dans la *Mawsûʿa*, le traitement séparé qui lui est ici accordé.

Une dernière remarque, qui prolonge la conclusion de l'entrée précédente sur la *jibâya* et qui prépare les entrées suivantes. La *crise de la jibâya* diasporique, que l'auteur a documentée pour les années 1980 (chute des dons, vieillissement des donateurs, assimilation, scandales du Likoud, etc.), affecte, par construction, le *budget* du *Fonds national juif*. Mais elle ne menace pas, dans l'immédiat, ses *avoirs accumulés*, c'est-à-dire le *stock foncier* qu'il a constitué. La *terre rédimée* est, en quelque sorte, la *cristallisation matérielle* et *irréversible* de plusieurs décennies de *jibâya* diasporique : elle demeure, alors même que les flux de dons se tarissent. C'est pourquoi le *Fonds*, dans la durée, occupe une *position structurelle* distincte de celle des autres instruments de la *jibâya* : ces derniers sont des *opérateurs de flux*, qui dépendent à chaque exercice de la collecte effective ; le *Fonds*, lui, est devenu, à mesure que le siècle a avancé, un *opérateur de stock*, dont l'actif principal — la *terre* — ne dépend plus, pour sa *conservation*, des dons annuels de la diaspora, mais de la *capacité de l'État sioniste à maintenir militairement et administrativement* sa souveraineté sur le territoire qu'il a conquis. La *jibâya* diasporique n'est plus, dès lors, qu'un *complément* au dispositif principal, lequel repose désormais sur l'*aide officielle américaine* et sur la *capacité militaire* de l'État sio-

niste lui-même. Le *Fonds* demeure néanmoins, jusqu'à aujourd'hui, l'instrument qui *continue* l'opération de *« rédemption »* sur les marges (Galilée, Néguev, Cisjordanie, Jérusalem-Est), et qui maintient, dans le présent, la *logique fondatrice* de *1901* : transformer, par *achat* ou par *transfert administratif*, des *terres palestiniennes* en *fiducie inaliénable du peuple juif*, et y interdire à perpétuité toute présence arabe — en propriété, en location, ou même en simple *main-d'œuvre*.